

Nr. 302 Kabinettsitzung im Reichspropagandaministerium. 16. Februar 1934, 16.45 Uhr

R 43 I/1468, S. 83–89

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Schmitt, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Goebbels, Göring, Heß, Röhm; PrFM Popitz; RbkPräs. Schacht; StS Lammers, Meissner, Funk, Backe, Feder, Krohn, Pfundtner, Posse; WiBeauftragter Keppler; MinR Seeger, Thomsen; Protokoll: MinR Willuhn (Punkt 1–5), Wienstein (Punkt 6–7).

Beginn: 16:45

Ort: Reichspropagandaministerium

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DER VERORDNUNG ÜBER DIE DEISENBEWIRTSCHAFTUNG.*
2. *ENTWURF EINER VIERTEN VERORDNUNG ÜBER DIE ZULASSUNG ZUR PROZESSVERTRETUNG VOR DEN ARBEITSGERICHTSBEHÖRDEN.*
3. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER KASSENVEREINIGUNGEN IN DER KRANKENVERSICHERUNG.*
4. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE REALSTEUERSPERRE 1934.*
5. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER HINAUSSCHIEBUNG DER BESTEUERUNG DER TOTEN HAND.*
6. *ENTWURF EINES LICHTSPIELGESETZES.*
7. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE FEIERTAGE.*

1. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DER VERORDNUNG ÜBER DIE DEISENBEWIRTSCHAFTUNG.

Der Reichswirtschaftsminister trug die Vorlage vor. Das Reichskabinett stimmte der Vorlage zu¹⁾).

¹⁾ Mit dem GesEntw. (vorgelegt vom RWiM am 30. 1. 34) sollten Lücken des geltenden Devisenstrafrechts (s. VO über Devisenbewirtschaftung vom 23. 5. 32, RGBL. I, S. 231) durch Vorschriften folgenden Inhalts beseitigt werden: 1. Bestrafung der verbotswidrigen Versendung und Überbringung von Zahlungsmitteln, Wertpapieren, Edelmetallen u. dergl. ins Ausland nach §§ 134, 136 des Vereinszollgesetzes in der Fassung vom 9. 1. 31 (RGBL. I, S. 5), 2. Einziehung der aus Devisenvergehen gezogenen Gewinne, 3. Einziehung der beschlagnahmten Werte durch Gerichtsbeschluß ohne Hauptverhandlung, 4. Einziehung der in Auslandsbriefen vorgefundenen Banknoten, 5. Verhängung von Ordnungsstrafen bis zu 300 000 RM gegen Inhaber oder Leiter eines Unternehmens, in dessen Betrieb Verstöße gegen die Devisengesetzgebung begangen wurden (R 43 II/809, Bl. 61–67). – Das Gesetz wurde vom RK am 16. 2. 34 ausgefertigt (RGBL. I, S. 92).

2. ENTWURF EINER VIERTEN VERORDNUNG ÜBER DIE ZULASSUNG ZUR PROZESSVERTRETUNG VOR DEN ARBEITSGERICHTSBEHÖRDEN.

[vertagt]²⁾)

3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER KASSENVEREINIGUNGEN IN DER KRANKENVERSICHERUNG.

Der *Reichsarbeitsminister* trug die Vorlage vor. Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu³⁾).

4. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE REALSTEUERSPERRE 1934.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug die Vorlage vor. Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu⁴⁾).

5. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER HINAUSSCHIEBUNG DER BESTEUERUNG DER TOTEN HAND.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug die Vorlage vor. Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu⁵⁾).

²⁾ S. weiter Dok. Nr. 346, P. 7.

³⁾ Dieser GesEntw. des RArbM vom 2. 2. 34 bestimmte u. a.: 1. Die Kassenvereinigungen (Spitzenverbände der Krankenkassen) werden der Aufsicht des RArbM und seiner Beauftragten unterstellt. Zur Begründung hieß es: „Da die Kassenvereinigungen an den Aufgaben der Krankenversicherung erheblich mitwirken, erscheint ihre allgemeine Unterstellung unter die behördliche Aufsicht notwendig. Die Mittel der Kassenvereinigungen werden durch Beiträge der Mitgliedskassen und somit letzten Endes aus den Beiträgen der Versicherten aufgebracht. Bisher waren die Kassenvereinigungen bei der Anlage ihres Vermögens an keine gesetzlichen Vorschriften gebunden. Bei der Reinigungsaktion des vergangenen Jahres hat sich ergeben, daß die hierbei aufgedeckten Mißstände zum Teil darauf beruhen, daß solche Vorschriften nicht bestanden.“ 2. Der RArbM und seine Beauftragten erhalten die Befugnis, u. a. Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer, Mitglieder des Aufsichtsrats abzufragen und (wenn die zur Weiterführung der Geschäfte notwendigen Personen fehlen) Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer usw. zu bestellen. Dazu der RArbM in der Begründung: „Bei der Säuberung der Krankenversicherung hat sich ergeben, daß vor allem der frühere sozialistische Hauptverband der Krankenkassen an einer Reihe von wirtschaftlichen Unternehmungen maßgebend beteiligt war. Diese Unternehmungen haben meistens die Rechtsform der Aktiengesellschaft oder der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gelegentlich auch der Genossenschaft. Vorstände, Geschäftsführer und Mitglieder des Aufsichtsrats dieser Unternehmungen sind heute noch die früheren Personen. Ihre Beseitigung und Ergänzung müßte, falls der Gesetzgeber keine anderen Möglichkeiten gibt, nach den einschlägigen Vorschriften des Handelsrechts erfolgen. Die Folge wäre, daß sich der Reichsarbeitsminister oder sein Beauftragter wegen der Einberufung von General- oder Gesellschafterversammlungen mit diesen Personen in Verbindung setzen müßte und auf ihre Mitwirkung angewiesen wäre; das erscheint untragbar.“ (R 43 II/403, Bl. 144–148). – Das Gesetz wurde vom RK am 16. 2. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 93).

⁴⁾ Hauptbestimmung des vom RfM am 23. 1. 34 übermittelten Entwurfs: Auf die Bemessung der Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer) der Länder und Gemeinden finden bis zum Ende des Rechnungsjahres 1934 die Vorschriften der Realsteuersperrverordnung vom 31. 3. 33 (RGBl. I, S. 157) und des Gesetzes zur Regelung der Warenhaussteuer vom 15. 7. 33 (s. Dok. Nr. 193, P. 39) entsprechende Anwendung. In der Begründung hierzu der RfM: „Seit dem Beginn des Rechnungsjahres 1931 sind die Länder und Gemeinden in der Gestaltung ihrer Grundsteuer und Gewerbesteuer [...] nicht mehr frei.“ Diese durch das Reich verfügte Beschränkung (s. VO des RPräs. vom 1. 12. 30, RGBl. I, S. 582) „hatte sich als notwendig erwiesen, weil die Realsteuern in der Nachkriegszeit eine Höhe erreicht hatten, die für die Wirtschaft kaum mehr erträglich war und eine weitere Steigerung nicht mehr zuließ“. Auch in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage könne ein Verzicht auf die Realsteuersperre nicht in Frage kommen; er würde die Wirtschaft der „Gefahr erhöhter Belastung“ aussetzen (R 43 II/796, Bl. 116–120). – Das Gesetz wurde vom RK am 16. 2. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 103).

⁵⁾ Nach dem Entwurf des RfM, vorgelegt am 23. 1. 34, sollte die Veranlagung und Erhebung dieser Steuer „bis auf weiteres ausgesetzt“ werden. In der Begründung wurde dargelegt: Die Grunderwerbssteuer werde im Normalfall beim Übergang des Eigentums an Grundstücken erhoben. „Für Grundstücke, die ihre Eigentümer nicht oder selten wechseln, insbesondere für gebundenen Grundbesitz [u. a. Fideikommisse; Grundbesitz der Kirchen, Wohlfahrtsanstalten und Erwerbsgesellschaften], ist bei Erlass des Grunderwerbssteuergesetzes im Jahre 1919 [RGBl., S. 1617] eine Art Ersatzsteuer eingeführt worden“, die erstmalig mit dem 1. 1. 29 erhoben werden sollte. Die Erhebung sei jedoch zunächst durch Gesetz vom 22. 12. 28 (RGBl. I, S. 412) bis 1. 1. 31 und dann durch NotVO vom 1. 12. 30 (RGBl. I, S. 586) bis 1. 1. 34 hinausgeschoben worden, weil es angesichts der Wirtschaftskrise nicht angebracht erschienen sei, insbesondere die Landwirtschaft und die Erwerbsgesellschaften noch weiter zu belasten. „Die Bedenken gegen die Erhebung der Steuer bestehen auch jetzt noch fort. Die Belastung der Landwirtschaft und der Erwerbsge-

6. ENTWURF EINES LICHTSPIELGESETZES.

Der *Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda* trug den Inhalt des Entwurfs⁶⁾ vor.

Der *Reichskanzler* sprach sich gegen die Vorschrift des § 27 Nr. 2 des Entwurfs aus, der zufolge ein Jugendlicher mit Geldstrafe bis zu 150 RM bestraft werden kann, welcher Vorführungen von Filmen besucht, die nicht zur Vorführung für Jugendliche zugelassen sind und dabei unwahre Angaben über sein Alter macht oder sich auf sonstige Weise den Zutritt erschleicht.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung mit der Maßgabe zu, daß § 27 Nr. 2 des Entwurfs gestrichen wird⁷⁾).

7. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE FEIERTAGE.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des Entwurfs⁸⁾ vor.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* bat, in dem Entwurf noch den Fronleichnamstag als Feiertag aufzunehmen.

Der *Reichsminister des Innern* erwiderte, daß der Fronleichnamstag von evangelischen Kreisen als Tag der ecclesia triumphans empfunden werde. Wenn man den Fronleichnamstag als gesetzlichen Feiertag einführe, dann müsse man auch, entsprechend den Wünschen der evangelischen Kirche, den Reformationstag zum gesetzlichen Feiertag machen. Vertreter der katholischen Kirche hätten ihm, dem Reichsminister des Innern, jedoch erklärt, daß sie es dann lieber sehen würden, wenn der Fronleichnamstag nicht zum gesetzlichen Feiertag gemacht werde.

sellschaften durch die Steuer würde zudem im Widerspruch stehen zu den Zielen der Reichsregierung, die Wirtschaft neu zu beleben und insbesondere die landwirtschaftlichen Betriebe wieder ertragsfähig zu gestalten.“ (R 43 II/796, Bl. 121–123). – Das Gesetz wurde vom RK am 22. 2. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 123).

6) Der von Goebbels am 9. 2. übermittelte Entwurf sah die Außerkraftsetzung des Reichslichtspielgesetzes vom 12. 5. 20 (in der Fassung vom 6. 10. 31, s. RGBl. I, S. 567) sowie u. a. folgende Neuregelungen vor: 1. Einführung einer „Vorprüfung“ für alle in Dtl. in Planung und Herstellung begriffenen Spielfilme. Die Vorprüfung sollte dem „Reichsfilmdramaturgen“ obliegen. 2. Zentralisierung der Filmprüfung (Zulassung und Bewertung der fertiggestellten Filme) bei der Prüfstelle Berlin (d. h. Aufhebung der Prüfstelle München). Die Zulassung sollte versagt werden können, „wenn die Prüfung ergibt, daß die Vorführung des Films geeignet ist, lebenswichtige Interessen des Staates oder die öffentliche Ordnung oder Sicherheit zu gefährden, das nationalsozialistische, religiöse, sittliche oder künstlerische Empfinden zu verletzen, verrohend oder entsittlichend zu wirken, das deutsche Ansehen oder die Beziehungen Deutschlands zu auswärtigen Staaten zu gefährden“. In der Begründung (7 Seiten) wurde einleitend ausgeführt: „Mit der Schaffung einer Filmbank [„Filmkreditbank“ Berlin, gegr. am 1. 6. 33, vgl. Spiker, Film und Kapital, S. 94 ff.] und der Errichtung einer Reichsfilmkammer auf Grund der Gesetze vom 14. Juli und 22. September 1933 (RGBl. I, S. 483 und 661) sind die Maßnahmen der Nationalen Regierung zum Wiederaufbau des deutschen Filmwesens auf wirtschaftlichem Gebiet zunächst abgeschlossen. Es ergibt sich nunmehr die Aufgabe, den Film als Kultur- und Propagandainstrument die ihm gebührende Stellung im neuen Staat einzuräumen und zu sichern. Staatliche Beaufsichtigung kann hierbei nicht völlig entbehrt werden. Während jedoch die Wirkung der bisherigen gesetzlichen Regelung des Lichtspielwesens, insbesondere auf dem Gebiet der Filmzensur, eine rein negative gewesen ist, erwächst dem neuen Staat die Aufgabe und die Verantwortung, positiv am Werden des deutschen Films mitzuarbeiten.“ Dieser Aufgabe könne der „Staat nur gerecht werden, wenn er dem gesamten Herstellungsvorgang des Filmschaffens seine Aufmerksamkeit zuwendet“ (R 43 II/388, Bl. 31–43). – Der GesEntw. war nach Bacmeister („Bedeutung und Arbeitsweise der Filmprüfstelle in Berlin. Ein Rückblick auf die Jahre 1934–1945“, maschinenschr. Ausarbeitung in: Kl. Erw. Nr. 291) von „Dr. Seeger, der schon das erste deutsche Filmzensurgesetz im Jahre 1920 geschaffen hatte“, entworfen worden.

7) Das Gesetz wurde vom RK am 12. 2. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 95). Zur Anwendung und Ausgestaltung des Gesetzes vgl. Becker, Film und Herrschaft. S. 47 ff.

8) Der Entwurf des RIM (vorgelegt am 14. 2. 34) bestimmte den Feiertag der nationalen Arbeit (1. 5.), den Volkstrauertag (5. Sonntag vor Ostern) und den Erntedanktag (1. Sonntag nach Michaelis) zu „nationalen Feiertagen“. Außerdem wurden zu „Feiertagen“ erklärt: der Neujahrstag, der Karfreitag, der Ostermontag, der Himmelfahrtstag, der Pfingstmontag, der Bußtag, der 1. und 2. Weihnachtstag. In der Begründung hieß es u. a.: „Im Vorkriegsdeutschland war für eine reichsgesetzliche Regelung der Feiertage kein Raum, weil das Feiertagsrecht den Bundesstaaten als Hoheitsrecht vorbehalten war. Mehrere Versuche der Nachkriegsregierungen, auf der im Artikel 139 der Weimarer Verfassung geschaffenen Rechtsgrundlage die Feiertagsfrage reichsgesetzlich zu regeln, sind an der Unzulänglichkeit des parlamentarischen Systems gescheitert, da die Parteien ihre Sonderwünsche in den Vordergrund stellten und von ihrer Berücksichtigung das Zustandekommen des Gesetzes abhängig machten.“ So habe sich durch selbständiges und getrenntes Vorgehen der Landesregierungen in den einzelnen Gebietsteilen des Reiches „ein überaus bunt-scheckiges Bild des Feiertagswesens“ entwickelt. Der vorliegende Entwurf wolle „im Zuge der Reichsreform diesem Zustand ein Ende bereiten“ und im ganzen Reiche einheitliche Regelungen schaffen (R 43 II/1265, Bl. 27–30).

Der *Preußische Finanzminister* machte den Vorschlag, den Fronleichnamstag und den Reformati-onstag als gesetzliche Feiertage für die Gegenden festzusetzen, in denen sie ortsüblich als Feiertage anerkannt seien. Der Reichsminister des Innern müsse das Recht erhalten festzusetzen, in welchen Gegenden die genannten beiden Tage ortsüblich als Feiertage anerkannt seien. Durch diese Regelung werde man nach seiner Ansicht am ehesten die Schwierigkeiten beseitigen können.

Der *Reichskanzler* und der *Reichsminister des Innern* stimmten diesem Vorschlag des Preußischen Finanzministers zu.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf grundsätzlich zu. Neue Formulierung des Entwurfs und sodann erneute Vorlage an das Reichskabinett bleiben Vorbehalten⁹⁾).

⁹⁾ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 311, P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 302 Kabinettsitzung im Reichspropagandaministerium. 16. Februar 1934, 16.45 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d302>